

An das Verwaltungsgericht Berlin — 2. Kammer

Kirchstraße 7, 10557 Berlin — vorab per Fax: 030 9014-8790

Az.: VG 2 L 201/26 (Hauptsache: VG 2 K 202/26)

In der Verwaltungsstreitsache Dr. Kovnatsky ./. Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf die Anfrage des Gerichts vom 06.07.2026 erkläre ich:

1. Das Eilverfahren VG 2 L 201/26 erkläre ich in der Hauptsache für erledigt.

Erledigendes Ereignis ist die Zusicherung der Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 02.07.2026, keine zum Vorgang 759bc4c4 vorhandenen amtlichen Informationen zu löschen, bevor das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Damit ist der mit den Anträgen zu 1. und 2. verfolgte Sicherungszweck erreicht; zugleich liegt die mit dem Antrag zu 2. begehrte schriftliche Bestätigung gegenüber dem Gericht vor.

2. Ich beantrage, die Kosten des Eilverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen (§ 161 Abs. 2 VwGO).

Die Antragsgegnerin hat die Zusicherung erst nach Anhängigkeit des Eilantrags und ersichtlich aus dessen Anlass abgegeben und den Antragsteller damit klaglos gestellt; eine entsprechende Erklärung lag vor Antragstellung trotz der dokumentierten Bitte um Bestätigung nicht vor. Es entspricht daher billigem Ermessen, ihr die Kosten aufzuerlegen.

3. Für das Hauptsacheverfahren VG 2 K 202/26 weise ich darauf hin, dass das Verfahren durch den Erlass des Widerspruchsbescheids vom 02.07.2026 in die Zulässigkeit hineingewachsen ist; der ursprüngliche Untätigkeitsaspekt hat sich insoweit erledigt. Die Klage wird dort in Kürze mit gesondertem Schriftsatz umfassend begründet; die Klageanträge werden neu gefasst.

Mit freundlichen Grüßen

Berlin, den 08.07.2026 — Dr. Artiom A. Kovnatsky

An das Verwaltungsgericht Berlin — 2. Kammer
Kirchstraße 7, 10557 Berlin — vorab per Fax: 030 9014-8790

**Betreff: Verwaltungsstreitsache Dr. Kovnatsky ./ Bundesrepublik Deutschland —
Az. VG 2 K 202/26 und VG 2 L 201/26; hier: Klageschrift vom 07.07.2026**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 07.07.2026 habe ich eine Klageschrift eingereicht, die denselben Gegenstand betrifft wie das bereits anhängige Verfahren VG 2 K 202/26 (Informationszugang zum Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e). Hierzu erkläre ich:

(1) Soweit diese Einreichung als neue, eigenständige Klage erfasst wurde oder noch erfasst wird, **nehme ich diese Klage hiermit zurück** (§ 92 VwGO). Um kurze Mitteilung, ob und unter welchem Aktenzeichen die Einreichung erfasst wurde und ob bereits eine Zustellung an die Beklagte erfolgt ist, wird gebeten.

(2) Eine Übernahme des Schriftsatzes vom 07.07.2026 in das Verfahren VG 2 K 202/26 **beantrage ich nicht**; er soll dort nicht zugrunde gelegt werden. Ich werde die Klage im Verfahren VG 2 K 202/26 in Kürze mit **gesondertem Schriftsatz umfassend begründen und die Klageanträge neu fassen**; maßgeblich sind sodann allein die Anträge und Ausführungen dieses neuen Schriftsatzes.

(3) Zugleich beantrage ich **Akteneinsicht nach § 100 VwGO** in die Gerichtsakte VG 2 K 202/26 einschließlich des von der Beklagten übermittelten Verwaltungsvorgangs.

Zum Verfahren VG 2 L 201/26 nehme ich mit beiliegendem Schreiben Stellung.

Mit freundlichen Grüßen

Berlin, den 08.07.2026 — Dr. Artiom A. Kovnatsky